ހަސަން ސައީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2023] SC 37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/54 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

Hassan Saeedh v. Maldives Police Service

ހަސަން ސައީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރެފައި ހުއްދަ ނުހޯދައި މާލެ އައުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލުން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، ނިންމުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާތީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ހަސަން ސައީދު އަކީ 11 ޑިސެންބަރު 2005 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަގާމުގައި ހުރެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައިސް 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމަށްފަހު ހުއްދަ ނުހޯދާ ހަސަން ސައީދު މާލެ ދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ވަޒީފާއަށް ހަސަން ސައީދު އަލުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީ އަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުންވެސް އެކަމަކު އޭނާ ހާޟިރުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދޫކޮށް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަނީ އުޒުރުވެރި ވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތަފްޞީލް ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި ގެ ކޮންޓްރޯލް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާ އާއި ހަވާލާދީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން 08 އޮގަސްޓް 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން ސައީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2223/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ

ހަސަން ސައީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މަގުބޫލު އުޞޫލުތަކާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހަސަން ސައީދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނާ ދުވަހާ ހަމައަށް ދިނުމަށް މުސާރަ އާއި ކުރިއަރުވުންތައް ދިނުމަށް އަދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަސަން ސައީދުގެ ފަރާތުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޙުކުމްކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ވަގުތެއްގައި ހުއްދަ ނުލިބި މާލެ އައިސްފައި ވާކަމާއި، މާލޭ ނުނިކުމެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އުޅުނު ދައްކާފައިވާކަން އާއި ދިފާއުވާ ބާރުތަކުން އުނިކަމާއި، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކަންތަކާއި އެ ކަންތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީވެ، ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭރުކުރުން ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތަކަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ނުލިޔުނީއެވެ.) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެވެ.

1. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން ސާފު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެހެނިހެން ހުއްޖަތްތަކުން ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގޭކަން؛

2. އެ ފޯމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވުމަކީ ލިޔުމުގެ ކުށެއް ކަމަށާއި، ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާ އެއްގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އޮތުމަކީ މައްސަލަ އޭގެ އަސަރު ނަތީޖާއަށް ފޯރާ ކަމެއް ނޫންކަން؛

3. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ([illegible]) ވ. އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ އުޞޫލު ކަމާއި މަޝްވަރާ އުސޫލުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ އަކީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ އެއް ނޫން ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ ދިފާޢެއް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބަލައި ނުދެވޭނެކަމާއި، މޫސާ ނަސީރު ވ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައި ވާކަން؛

4. ޑިއުޓީ ގައި ހުރި ފުލުހަކު ހުއްދަ ނުލިބި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާ އަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަކީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް އާންމު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ، މަޙްކަމާ ޤަބޫލުކުރިކަން ސާބިތުވެފައި ވާކަން؛

5. ބަސަން ސަޢީދު ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ވާކަމާއި، ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ކަމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ބަސަން ސަޢީދު އަށް އެންގިފައި ވާކަމުން، އިޖުރާއީ އިންޞާފުވެރިކަން ގެއްލުވިފައި ވާކަން؛ ފެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/54 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ބަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 05 ނުކުތާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، އޭގެ ތަރުތީބުން ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ، ބަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނީ ޖޫނިއަރ ކޮންސްޓަބަލްކަމަށް ކަމަށް ދަރުބާރުގެން އިންކާރު ކޮށްފައި ނުވާއިރު، ބަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މަސްއޫލު އިޖުރާއާތުތަކަށް ގާއިމު ކުރުމަކަށްފަހު ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ފުލުހުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، މަދަނީ އިޖުރާއީ އިންޞާފުވެރިކަން ގެއްލުވިކޮށްފައި ވާކަން ވަޒީފާ ދޫކުރަން ސާބިތު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މަސްއޫލުވެ. ހުސައިނާގެ ވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަރުތީބުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަސާސީ ވ. އަދި ހަމަ ނަޒާހަތު ޤާއިމްވާނެ ޤަޟިއްޔާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ބަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދިޔައީ ސަބަބު ކަމުގައިވާ ހުއްދަ ނުހޯދައި ޖެހިލުމެއް ހުރުމާ މާލީ އަދަބު އެއް މި މައްސަލައިގައި އޮތް ދެބަސްވުން ބަދަލުގެއް ނުކުމެ ލިބޭ މިންވަރުގެ ބަޔަކަށް ތަސްދީޤު ނުކުރެވޭ ކަމަށްވާތީ، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ކަންކަމުގެ ބަދަލުގައި ދެބަސްވުން ތަކުރާރުވެއްޖެ ކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާސްހިސާބު ނަމަވެސް ހަމަ ނޮވެމްބަރ ދެމެހެއްޓުމުގައި ޖެހިލުން ހުރިކަން ޖެހުނީ އަދި ނުކުތާގެ ވަޒީފާގައި ދާއިމީ ކަންތަކާ، ބަސަން ސަޢީދު ކުރި އަމަލަކީ މަޢުލޫ ކުރުވުން ކަމަކަށް ބަލާނެ ސަބަބު ހަމަޖެހޭ ނޫން ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއީ އިންޞާފުވެރިކަން ގެއްލުވިފައިވާ ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ދަލީލުތަކާއި އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅި ޤާނޫނު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދައިގެ ނުކުތާ ވ. ސިޓީގެ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް ދިމިގުދިޔަ ޤަޟިއްޔާ ގައި ބައްޔަންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ބެލުމުގައި ގަބޫލުކޮށް އެއްގޮތް އުޅޭގޮތް ނަފާތުވާ ނަމުގައި، އެ ހުކުމް ގެރެގޮތް ހަމައެކަނި ނިސްބަތްވެއްޖެ ބަޔާނާއި ނިންމުމެއް ނެތް، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ޖޫރީ އެއް ގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުކުތާސާބިތު ދިމިގުދިޔަ (އޮސްޓްރޭލިއާ) ވ. އެންޑް ކޮމަރޝަލް ކޯޕަރޭޝަން ޤަޟިއްޔާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަސްޕެންޝަން ބޯޑަކުން ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް ދިމިގުދިޔަ ވ. އަސްކަރީން މާލީ ނަޒާރު ޤަޟިއްޔާ ގައި ބައްޔަންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ހުށަހަޅާ ބަޔާނާ ނުކުތާ ކަމަށް ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 14 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ރިޕޯޓް" (DBMF/2012/70) އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމިކަން އެނގޭކަން ނުވާތީ ތަކުރާރު ކަމަކަށް، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައި ވާކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ތަން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް (DBMF/2012/93) ގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ތުރުމާއި ނުކުތާއިރުކަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގެ ބަދަލުގައި އެއްސޯވާ ނުކުތާ ކަމަށް ނުކުތާ ކަމަށާއި، އާދައިގެ ނުކުތާ ވ. ސިޓީގެ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް ދިމިގުދިޔަ ޤަޟިއްޔާ ތަތުބީޤު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ފަދަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ހަމީދު ވ. ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޭނުން ކަމާއި، ބޭނުން ނިންމުމަކަށްފަހު އެ ނިންމުމުން ތަޞްދީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ފުރުޞަތު ކަމުގެ ދިނުމުގެ މިނިސްޓަރަށް ހުރިހާގޮތަކީ ނުވާނަމަ ބެލޭނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތަށް ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދީގެން ސާފުކުރަން އަންގަން އޮތުމުން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ބަޔާން ސަޢީދުގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޭނުން ތަޙުޤީޤު ކުރެވި، އެ ނިންމުމުން ކަށަވަރުކޮށް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އަމަލުކުރުމުގައި އިދާރީ ޝަކުވާއާއިމެދު ފުރިހަމަ ކުށްވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމަކަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ ތަސްދީޤު ކުރިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ބަޔާން ސަޢީދުގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ބަދަލުވާ ނުވި، ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ބަލައިގަތުމަށް ދެކޭ ތަސްދީޤުކުރާނެ މަސައްކަތް ސާފުކުރުމަށް ފަހު، ވަޒީފާއާ ސަބަބު ސާބިތުކުރާ ބަޔާން ދިނުމަށް 13 ޖޫން 2012 ގައި އެންގުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ގާނޫނީ ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

4. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ކުރިން ފުރަތަމަ އަރާފައިވާ ކަމަށް ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާތީ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފާރޫގު ބަޔަން ވ. ދައުލަތުގެ މަޝްހޫރު ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު ކަމަށް ގުޅޭގޮތުން ދީ ފުރަތަމައް އޮޅުން ވަރަށްކަށް އުޞޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައިވާ ކަންކަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަޔާނުން ސާބިތުނުވާތީ، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަތުން ބޭރުކޮށް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވެއެވެ.

5. ފަސްވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ތަރުތީބަށް ޢަމަލުނުކޮށް، އިސްތިސްނާ ފުރަތަމަ އެޅުމަކަށްފަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެކަމަކު ފުރަތަމަ އެޅުމަށް ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީވެސް ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަޔާނުން ސާބިތުނުވާތީ، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަތުން ބޭރުކޮށް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުކުތާ ފެނިފައި ނެތުމާއެކު، ފަނޑިޔާރު ޢ. ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔާ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު) އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ތާއީދުކުރައްވައި، 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރެއްވީމެވެ.

ޤާނޫނީ ދުސްތޫރުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ ދުސްތޫރުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮތުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި، އެ ކޯޓަށް ކުށެއް ހިނގާފައި ވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖްރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަން ފެންނަން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ. މިއީ ޢާއިޝަތު މަނިކު ވ. އަޙްމަދު ފަރުހާން ވަޙީދު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ) ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމައެވެ.

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސްވެ ނޫން ކަންކަމާމެދު، ކޯޓުތަކަށް ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ބަލައިގަން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވެއެވެ.

4. ފުލުހުންނަކީ، ހުވައެއް މަތީގައި ތިބެ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އަމަން ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމަށް ވާތީ، ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގައި ހިމަނާފައި ވާ ބޭރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސުލޫކީ ކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ ސުލޫކީ ކުރުމުގެ މިންގަނޑެއްގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްވީ ތާހާ) އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު).)

5. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްޗަށް ހިނގަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ނޫނެވެ. ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

6. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިކަން ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައި ވާތީ ބޭރުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތީ، ހިއްވަރު އެޅުމަން އެކަށޭނަ ހުރި ހުރިތޯ ވަޒަންކުރުމެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހިމެނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީދު ޒާހިރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ބެލެން ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު ހެކިގެ ބަރީޢަތް ދުށުމަކުން ބޭނުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަރްޖީޙް ކޮންޓްރެކްޓުއަލް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބިނާވާ އެކަށައަޅާ ހަމައަށް އެ ވަގުތު ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތްތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ.

8. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުސޫލީ ބަދަލުތަކެއް ގާއިމުވެފައި ވާތީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝާދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ) ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ.

9. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބަދަލުވުމުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ފުލުހަކު ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިކަން ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ސާބިތުވެފައި، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހަކު އިސްތިމްރާރު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ އެކަން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް އާންމު ރައްޔިތުން ދޭ އިތުބާރަށް ގެއްލުން ދާނެ ނުވަތަ ބަދަލު އަރާފާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

10. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބުނާ ވަޒީފާއިން ދުރުކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އުމުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަމިއްލައަށް ބަރީއަވެ އެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހި އެއް ހައްދުގެ ދުވަސް ދިއުމުން، ނުވަތަ ހައްދު ނިމުނުތާ 14 ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީފާ އަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

11. ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު އަދި، ހުކުމްގެ މަތީގައި ދިޔަ، މަތިން ތިރިއަށް އަމުރުކުރާ، ގައުމުގެ އަމާން ކަށަވަރުކުރާ ކުރުމުގެ ހިފެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި ބަލައިގަންނަން ވާނެ، މި ޤަސްދުގައި ބާރު ޖެހޭ އަށް ނުކުތާއެއް އުފެދިފައި ވާއިރު، އަދިވެސް އެއް ޖެހޭ އެއް ނުކުތާއަކީ ތަޢުލީމީ ކަމާއެކީ ޖެހޭ ދިނުން ފަހުން ކަމަށް ވަކިން ސިޔާސީ ބާރަކަށް ނުކުރުމެވެ.

12. ތެދުވެރިކަމާ ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމަށް ލިބޭ އަސަރު، އެ ދަރަޖައިން ބަލާއިރު މުޅި ޤައުމީ ނިޒާމާއި ވަކިން ފަރުދުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަޢާރުފާއި ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވާނަމަ، ފުލުހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

13. ފުރުޞަތު ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވުމުގައި އޮތުން ހާޞިލުވުން ވެއެވެ. މި ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ނަޝާދު 2017/SC-A/38 ގައިވާ ގޮތުން، އެހެން ކުޅަދިން ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ނުވަތަ އިޖުރާއަތުތަކާއި ނުވަތަ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތަކެއް (އެހެރަ ދެވޭން ހުރިހާ ތަފްޞީލާއެކު) އެ ފަރާތުން އެންގުމާއި، ބޭނުމުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވާ ތަރުތީބު ތަކާލުގެ ވުޖޫދު ފުރުސަތު ދިނުމާއި، ވަކީލަށް ވަކި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނޮޓިސް ތަޢުލީމީ ފަރާތަކުން އަނގަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ޖެހުމަކާއި އެ ފުރުޞަތު ތަކުރާރުކުރެވުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

14. ބޭނުން ނުވަތަ ކޮމިޓީ އިން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އޮޑުން ފިޔާނީ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އެ ނިންމުން ހަވާލުކުރަން ބަލާއިރު އެ މިހާރު ވީ ތަފާތު ނުނިކުމެވޭ ނުވަތަ އެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން، އެފިޔަކީ އޮޅޭ އެޅުރުސް ކަމަށް އެނގޭ ފަރާތުން ބަލާބަލާ ހިއްސާ ސަމާލުވެ ގެއްލުމާ އޮޅުނީ ބޭހުގެ އަދި ވިސްނުމެއް ކަމަށް ފިލާވަޅެއް އެ ބަދަލުގައި ޒަމާނުގެ ފުޅާކުރުމަށެވެ.

15. ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޤާނޫނީ ދެސިކުރިސަރި ބޭނުގެ ނިންމުން ކަނޑައެޅުން ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދެންނެވުމުގެ އޮތުނަ ކަންކަމުގައި، ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ނިންމުމުގެ ޒިންމާ، ފުރުޞަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އޮތުނަ އިދާރީ މަސައްކަތެވެ.

16. ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ބޭނުން ނިންމާފައި ވާހަކަ ދަރަޖަދޭ ޤާނޫނު ހުރި ހިސާބަށް ދަރު ކޮށްފިނަމަ ހަމަހަމަކަމާ ވާނަމަ، ދުވަހަކަށް ގެއްލުމާ
ހަމަޖެހޭ އަދި ހަމަހަމަކަމާ ދިމާވާއިރު މައްސަލަ ހިއްސާކުރެވޭ ކުރިއަށް ނުކުތުމަށް ވަކީލުން، އެއް ދިމާލަކަށް ބެލުމުގެ ދިމާލުން ފުރުޞަތު އޮތް
ރަނގަޅަށް ބަދަހިކަން ނިންމައެވެ. އަދި ހަމަހަމަކަމާ ގުޅިގެން، އާއިލީ ނިޒާމު ވ. ސިޔާސީ މަ އިންސާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދިމާވުން ބަލައި
(ދަފްތަރުގައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ފޯސިޓާ) ގައިވާ އަދި ހަނި ބަދަލުގައިވާ ބޭނުން އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއެރުން ޖެހިލުން ފާހަގަ ބަޔަކާ އެދުރެއި ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދަޢުވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މި ދަޢުވާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީއްޔަތު ކަމާއި (constitutionality) އަދި މަޝްރޫޢިއްޔަތު (legality) ގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

މޫސާ ނަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/41 ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޫސާ ނަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި ދަޢުވާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ލިބި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޤުދުރަތީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ވާކަން ވަޒީފާއާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝާދު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤުދުރަތީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގައި ވާޖިބު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާތޯއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ޒާތުގެ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް (އެބަހީ ދެވޭން ހުށަހަޅާ ތުހުމަތާއި ސުވާލުތައް) އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމާއި، ބޭނުމެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވެ ތުހުމަތާ ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ނިންމުން ލިޔުމަކުން އެ ފުލުހަކަށް އަންގައިދިނުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގައި ޚިލާފުވުމަކީ ބޮޑު ކުށުގެ ދަށުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނަމަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއަށް އަސަރު ފޯރާނެ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ އައު ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.)
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ގިނަ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތް ބަޔާނާ ގަތަން އައު ލިޔުމަކުން ބަލައިގެން ނުވާ ހާލަތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާ މަޖުބޫރު ކުރަން ޖެހިދާނެ ޤާނޫނީ ބަދަލުން ނުއުފެދުން ކަމަށް [2023] SC 37 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަންސޫރްސް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަންޖަލީން ވާހިދު ނާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަންސޫރްސް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަންޖަލީން ވާހިދު ނާޒިމް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލު [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ވާޤިޢާތައް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ގެންނަ ކަމުގެ ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
2. މި ޤަޟިއްޔާ އަށް ފަހު، ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އިޖުރާއަތުތަކާ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/35 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ވާޤިޢާތައް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައި ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މަނާކަމަށް ދުސްތޫރު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދު ޒާބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީދު ޒާބާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބު ތަކުގެ ބަރުދަން ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛
2. އަދި އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޯޑަށް ބުރަވެވުނު ބުރަވުން ބިނާވާ އެކަށީގެން ހެކިތައް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ވަގުތު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛ މިއެވެ.
3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުމާއި ކުށް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއަށް އާންމު ގާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ދުރުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ބަޖީ ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ގަޟިއްޔާ (އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ބަޖީ ނަޝީދު)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ބަޖީ ނަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުމާއި ކުށް ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއަށް އާންމު ގާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ދުރުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މުހައްމަދު ފައާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުހައްމަދު ފައާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުހައްމަދު ފައާޒް އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޓް އޮތް ކަންކަމާއި ހިނގާފައިވާ ވޯޓު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަން ސާބިތުކުރަން މިންގަނޑު، ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ ޤާބިލު ދަރިން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ފުއްދައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ފާތިމަތު މަނިކު ވ. މަޙްމޫދު ފަރުހާދު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާތިމަތު މަނިކު އާއި މަޙްމޫދު ފަރުހާދު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޚަލަލެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮންނަން އެވެ.

ޙުސައިން ޢަލީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2021] SC 01 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙުސައިން ޢަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަތްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދިމާވައި އޮންނާނެ އެވެ.

އަހުމަދު ޢަލީޝަރީފް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ވ. ޑޮކްޔާޑް ބޭސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 05 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހުމަދު ޢަލީޝަރީފް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާއި ޑޮކްޔާޑް ބޭސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަތްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ދިމާވައި އޮންނާނެ އެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފު ވ. އާނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފު އާއި އާނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަރައްބަދުންގާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލުމަށް ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަދިބާއް ކުރިމަތިވެފައި ވާނަމަ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން ޖެހޭ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. އެކްސްޕްރެސް މޯބޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 59 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި އެކްސްޕްރެސް މޯބޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަރައްބަދުންގާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލުމަށް ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަދިބާއް ކުރިމަތިވެފައި ވާނަމަ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން ޖެހޭ.

ކަޕޫރުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

[2021] SC 75 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަޕޫރުﷲ ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާޚިރު ނަތީޖާގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެނިގެން އޮންނަންނާ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަށް ބަލާ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަންނާ އެވެ.

ސަން ބިލްޑަރސް އެންޑް ޑެވަލޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 77 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަން ބިލްޑަރސް އެންޑް ޑެވަލޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާޚިރު ނަތީޖާގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެނިގެން އޮންނަންނާ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަށް ބަލާ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަންނާ އެވެ.